



MANUALE · CONTRATTI PUBBLICI

Contratti Pubblici

Manuale di studio per il concorso RIPAM - D.Lgs. 36/2023
Codice dei Contratti Pubblici

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale · Tutti i diritti
riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

Indice dei Capitoli

25 capitoli tematici — 869 domande d'esame analizzate

01	Principi generali del Codice dei contratti pubblici	73 dom.	MEDIA FREQ.
02	Ambito di applicazione e definizioni	44 dom.	MEDIA FREQ.
03	Soglie di rilevanza europea e calcolo dell'importo	27 dom.	MEDIA FREQ.
04	Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)	41 dom.	MEDIA FREQ.
05	Fasi della procedura di affidamento: decisione di contrarre e aggiudicazione	88 dom.	ALTA FREQ.
06	Stipulazione del contratto	78 dom.	MEDIA FREQ.
07	Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti	33 dom.	MEDIA FREQ.
08	Programmazione dei lavori e degli acquisti	21 dom.	APPROFOND.
09	Progettazione dei lavori pubblici	25 dom.	APPROFOND.
10	Procedure di affidamento sotto soglia e principio di rotazione	59 dom.	MEDIA FREQ.
11	Procedure di scelta del contraente sopra soglia	143 dom.	ALTA FREQ.
12	Accordi quadro e strumenti di acquisto aggregato	28 dom.	MEDIA FREQ.
13	Qualificazione delle stazioni appaltanti e centralizzazione	10 dom.	APPROFOND.
14	Operatori economici e requisiti di partecipazione	10 dom.	APPROFOND.
15	Cause di esclusione degli operatori economici	24 dom.	APPROFOND.
16	Soccorso istruttorio e DGUE	12 dom.	APPROFOND.
17	Avvalimento	6 dom.	APPROFOND.
18	Garanzie per la partecipazione alla procedura	26 dom.	APPROFOND.
19	Documenti di gara, bandi e pubblicità	39 dom.	MEDIA FREQ.
20	Criteri di aggiudicazione e commissione giudicatrice	25 dom.	APPROFOND.
21	Subappalto e cessione del contratto	11 dom.	APPROFOND.
22	Esecuzione del contratto e direzione lavori	19 dom.	APPROFOND.

23	ANAC e contenzioso	14 dom.	APPROFOND.
24	Concessioni e partenariato pubblico-privato	8 dom.	APPROFOND.
25	Norme processuali e disposizioni finali	5 dom.	APPROFOND.

Principi generali del Codice dei contratti pubblici

MEDIA FREQ. 73 domande — 8.4% del totale

Articoli di riferimento: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Introduzione

Il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) apre il Libro I con una serie di **principi generali** (artt. 1-12), collocati nella Parte I, Titolo I. Si tratta della cornice di valori e regole che orienta l'intera disciplina degli appalti e delle concessioni.

Questo capitolo analizza nel dettaglio i principi contenuti negli **articoli da 1 a 10**, che sono oggetto di frequente verifica nelle prove d'esame. Prima di entrare nel merito di ciascun principio, è utile avere una visione d'insieme.

Mappa dei principi generali (artt. 1-10)

ARTICOLO	PRINCIPIO	PAROLA CHIAVE
Art. 1	Principio del risultato	Tempestività, qualità/prezzo
Art. 2	Principio della fiducia	Autonomia decisionale dei funzionari
Art. 3	Principio dell'accesso al mercato	Concorrenza, non discriminazione
Art. 4	Criterio interpretativo e applicativo	Artt. 1, 2 e 3 come "bussola"
Art. 5	Buona fede e tutela dell'affidamento	Comportamento reciproco leale
Art. 6	Solidarietà e sussidiarietà orizzontale	Terzo settore
Art. 7	Auto-organizzazione amministrativa	In house, cooperazione
Art. 8	Autonomia contrattuale	Qualsiasi contratto, equo compenso
Art. 9	Conservazione dell'equilibrio contrattuale	Rinegoziazione
Art. 10	Tassatività delle cause di esclusione	Clausole nulle se ulteriori

ATTENZIONE - Domanda ricorrente: "Quale tra i seguenti NON è uno dei principi generali previsti dagli articoli da 1 a 10?" Le risposte corrette (cioè i principi che **non** sono nel Codice) includono: il principio del contraddittorio, il principio del segreto d'ufficio, il principio di non contraddizione, il principio della terzietà, il principio di non ledere l'altrui sfera giuridica, il principio dell'affidamento all'offerente il prezzo più basso, il principio della prevalenza delle società partecipate. Memorizza bene l'elenco dei dieci principi effettivi: se il quesito propone un principio che non compare nella tabella sopra, quella è la risposta giusta.

1. Il principio del risultato (Art. 1)

1.1 Contenuto del principio

Il principio del risultato è il primo in ordine e in importanza. L'Art. 1, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la **massima tempestività** e il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il risultato non è un obiettivo generico. Il legislatore lo declina in tre dimensioni:

1. **Tempestività** -- l'affidamento e l'esecuzione devono essere rapidi.
2. **Qualità/prezzo** -- non si cerca solo il risparmio, ma il miglior equilibrio.
3. **Legalità, trasparenza e concorrenza** -- il risultato non giustifica scorciatoie illecite.

1.2 Concorrenza e trasparenza come strumenti

L'Art. 1, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 chiarisce il rapporto gerarchico tra questi valori:

- La **concorrenza** è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile.
- La **trasparenza** è funzionale alla massima semplificazione e celerità nella corretta applicazione delle regole.

Non sono fini in se stessi, ma strumenti al servizio del risultato.

1.3 Fondamento costituzionale

L'Art. 1, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 qualifica il principio del risultato come **attuazione del principio del buon andamento** (art. 97 della Costituzione) e dei correlati principi di:

- efficienza
- efficacia
- economicità

Il risultato è perseguito nell'**interesse della comunità** e per il **raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea**.

1.4 Il risultato come criterio prioritario

L'Art. 1, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce al principio del risultato il ruolo di **criterio prioritario** per:

- l'esercizio del **potere discrezionale**;
- l'individuazione della **regola del caso concreto**;
- **valutare la responsabilit ** del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti (lett. a);
- **attribuire gli incentivi** secondo le modalit  previste dalla contrattazione collettiva (lett. b).

ATTENZIONE - Domanda frequente: "Per valutare la responsabilit  del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche, quale principio costituisce criterio prioritario?" La risposta  : **il principio del risultato** (Art. 1, co. 4, lett. a del D.Lgs. 36/2023). Non confonderlo con il principio della fiducia (art. 2), che riguarda l'autonomia decisionale.

ESEMPIO PRATICO: Il RUP di un Comune bandisce una gara per la manutenzione stradale. Nella valutazione delle offerte, sceglie il criterio dell'offerta economicamente pi  vantaggiosa per trovare il miglior rapporto qualita/prezzo. Se, successivamente, la Corte dei conti dovesse valutare il suo operato, dovr  farlo alla luce del principio del risultato: ha agito con tempestivit ? Ha perseguito il miglior equilibrio qualita/prezzo? Se la risposta   positiva, il RUP ha operato correttamente, anche se la scelta discrezionale avrebbe potuto essere diversa.

2. Il principio della fiducia (Art. 2)

2.1 La fiducia reciproca

L'Art. 2, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della **reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

La fiducia   dunque **bidirezionale**: l'ordinamento si fida sia dei funzionari pubblici sia degli operatori economici.

2.2 Autonomia decisionale dei funzionari

L'Art. 2, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il principio della fiducia **favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni **secondo il principio del risultato**.

Esiste dunque un legame strutturale tra fiducia e risultato: la fiducia libera i funzionari dalla cosiddetta "paura della firma", affinche possano perseguire il risultato con decisione.

2.3 La responsabilit  amministrativa: colpa grave

L'Art. 2, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 definisce con precisione cosa costituisce **colpa grave** ai fini della responsabilit  amministrativa:

COSTITUISCE COLPA GRAVE	NON COSTITUISCE COLPA GRAVE
Violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi	Violazione o omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti
Palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza	Violazione o omissione determinata dal riferimento a pareri delle autorità competenti
Omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste	

2.4 Azioni per promuovere la fiducia

L'Art. 2, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni concrete per promuovere la fiducia:

- **copertura assicurativa** dei rischi per il personale;
- riqualificazione delle stazioni appaltanti;
- rafforzamento delle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione.

ATTENZIONE - Domanda tipica: "L'art. 2 del D.Lgs. 36/2023 declina il principio della fiducia nei seguenti termini..." La risposta corretta sottolinea che il principio favorisce e valorizza **l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici**. Non si tratta di fiducia generica, ma di un mandato preciso a decidere senza timori, purché nel rispetto della legge.

3. Il principio dell'accesso al mercato (Art. 3)

L'Art. 3, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 è sintetico ma denso:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di **concorrenza**, di **imparzialità**, di **non discriminazione**, di **pubblicità e trasparenza**, di **proporzionalità**.

Questo principio è la porta d'ingresso al mercato degli appalti. I cinque sotto-principi che lo compongono sono:

SOTTO-PRINCIPIO	SIGNIFICATO OPERATIVO
Concorrenza	Più operatori competono, migliore è il risultato
Imparzialità	La PA non favorisce nessun operatore
Non discriminazione	Nessun trattamento differenziato ingiustificato
Pubblicità e trasparenza	Tutti devono poter conoscere le opportunità di gara
Proporzionalità	I requisiti richiesti devono essere adeguati all'oggetto

ESEMPIO PRATICO: Un Comune bandisce una gara per la fornitura di arredi scolastici e inserisce tra i requisiti di partecipazione un fatturato minimo di 10 milioni di euro, quando il valore dell'appalto è di soli 50.000 euro. Questo requisito viola il principio di proporzionalità (Art. 3 del D.Lgs. 36/2023) perché scoraggia l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese senza alcuna giustificazione legata all'oggetto del contratto.

4. Il criterio interpretativo e applicativo (Art. 4)

L'Art. 4, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce una regola ermeneutica fondamentale:

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli **articoli 1, 2 e 3**.

Questo significa che risultato, fiducia e accesso al mercato costituiscono la **bussola interpretativa** dell'intero Codice. In caso di dubbio su una norma, l'interprete deve orientarsi guardando a questi tre principi.

L'art. 4, pur non essendo oggetto diretto di domande specifiche, è il fondamento logico che lega tutti gli altri principi al sistema normativo.

5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (Art. 5)

5.1 L'obbligo di comportamento leale

L'Art. 5, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di **buona fede** e di **tutela dell'affidamento**.

Il principio si applica a **tutti i soggetti coinvolti**, non solo alla PA. Anche gli operatori economici devono comportarsi in buona fede.

5.2 L'affidamento precontrattuale

L'Art. 5, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 chiarisce che l'affidamento dell'operatore economico:

- sussiste già **prima dell'aggiudicazione**;
- verte sul legittimo esercizio del potere;
- verte sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

5.3 Quando l'affidamento non è incolpevole

L'Art. 5, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il caso dell'aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela:

- L'affidamento **non si considera incolpevole** se l'illegittimità è **agevolmente rilevabile** in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti.
- Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il **danno** da lesione dell'affidamento è limitato ai **pregiudizi economici effettivamente subiti e provati**, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

5.4 Azione di rivalsa

L'Art. 5, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante condannata al risarcimento, resta ferma la **concorrente responsabilità** dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

ATTENZIONE - Domanda ricorrente: "In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, quando l'affidamento non si considera incolpevole?" La risposta è: quando **l'illegittimità è agevolmente rilevabile** in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti (Art. 5, co. 3 del D.Lgs. 36/2023). La trappola sta nel confondere "incolpevole" con "illegittimo".

ATTENZIONE - Collegamento tra principi: Il principio di buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5) è **complementare al principio della fiducia** (art. 2). Entrambi promuovono la lealtà nei rapporti, ma da prospettive diverse: l'art. 2 protegge il funzionario che decide, l'art. 5 tutela chi partecipa alla gara.

6. Principi di solidarieta e di sussidiarieta orizzontale (Art. 6)

6.1 Amministrazione condivisa con il Terzo settore

L'Art. 6, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in attuazione dei principi di solidarieta sociale e di sussidiarieta orizzontale, la pubblica amministrazione puo:

- apprestare, in relazione ad **attività a spiccata valenza sociale**, modelli organizzativi di **amministrazione condivisa**;
- tali modelli sono **privi di rapporti sinallagmatici** (cioe non si tratta di scambi prestazione-controprestazione);
- sono fondati sulla **condivisione della funzione amministrativa** con gli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017);
- gli enti del Terzo settore devono contribuire al perseguimento delle finalita sociali in condizioni di **pari trattamento**, in modo **effettivo e trasparente** e in base al **principio del risultato**.

Nota importante: **non rientrano nel campo di applicazione del Codice** gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

ESEMPIO PRATICO: Un Comune intende organizzare un servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti. Invece di bandire una gara d'appalto, sceglie un modello di co-progettazione con un'associazione di volontariato iscritta al Registro del Terzo settore. Poiche l'attività ha "spiccata valenza sociale" e il modello e privo di rapporto sinallagmatico (nessun corrispettivo contrattuale), l'operazione e legittima ai sensi dell'Art. 6, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, purché siano rispettati il pari trattamento, la trasparenza e il principio del risultato.

7. Principio di auto-organizzazione amministrativa (Art. 7)

7.1 Tre modalita organizzative

L'Art. 7, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 elenca le tre modalita con cui le pubbliche amministrazioni possono organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi:

1. **Auto-produzione** -- la PA esegue direttamente con le proprie risorse.
2. **Esternalizzazione** -- la PA affida a terzi tramite procedure di gara.
3. **Cooperazione** -- la PA collabora con altre amministrazioni.

Il tutto nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea.

7.2 Affidamenti in house

L'Art. 7, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l'affidamento diretto a **societa in house**. Le stazioni appaltanti possono affidare direttamente lavori, servizi o forniture a societa in house, ma devono:

- rispettare i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3;
- adottare per ciascun affidamento un **provvedimento motivato** che dia conto di:
- vantaggi per la collettività;

- connesse esternalità;
- congruità economica della prestazione;
- perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità, celerità e razionale impiego di risorse pubbliche.

Per le **prestazioni strumentali**, il provvedimento si intende sufficientemente motivato se da conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità o perseguimento di interessi strategici.

7.3 La cooperazione tra amministrazioni

L'Art. 7, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti **non rientra nell'ambito di applicazione del Codice** quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

CONDIZIONE	CONTENUTO
a)	Interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse
b)	Garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti, in ottica esclusivamente collaborativa, senza rapporto sinallagmatico
c)	Determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune (l'accordo non deve realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni)
d)	Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione

8. Principio di autonomia contrattuale (Art. 8)

8.1 Libertà contrattuale della PA

L'Art. 8, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce alle pubbliche amministrazioni una piena **autonomia contrattuale**:

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere **qualsiasi contratto, anche gratuito**, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

8.2 Divieto di prestazioni d'opera intellettuale gratuite

L'Art. 8, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 pone un limite preciso: le **prestazioni d'opera intellettuale** non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in **casi eccezionali** e previa **adeguata motivazione**. In ogni caso, la PA garantisce l'applicazione del principio dell'**equo compenso**.

8.3 Donazioni

L'Art. 8, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 consente alle pubbliche amministrazioni di ricevere per **donazione** beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico **senza obbligo di gara**. Restano ferme le disposizioni del codice civile

in materia di forma, revocazione e azione di riduzione.

ATTENZIONE - Domanda tipica: "Le PA possono concludere contratti gratuiti?" La risposta è **si**, l'art. 8 lo consente espressamente. Ma le **prestazioni d'opera intellettuale** non possono essere gratuite salvo casi eccezionali motivati. Non confondere la regola generale (contratto gratuito ammesso) con l'eccezione (opera intellettuale normalmente a titolo oneroso).

ESEMPIO PRATICO: Un Comune riceve da un cittadino la donazione di un immobile da destinare a biblioteca pubblica. L'Art. 8, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 consente alla PA di accettare la donazione senza bandire una gara, purché il bene risponda all'interesse pubblico. Restano applicabili le norme del codice civile sulla forma dell'atto (atto pubblico) e sulla possibilità di revocazione.

9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (Art. 9)

9.1 Diritto alla rinegoziazione

L'Art. 9, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 introduce un istituto centrale: il **diritto alla rinegoziazione**. Si attiva quando si verificano **tutte** le seguenti condizioni:

CONDIZIONE	DESCRIZIONE
Circostanze straordinarie e imprevedibili	Fatti non prevedibili al momento della stipula
Estranee alla normale alea	Non rientrano nel rischio ordinario d'impresa
Estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato	Non sono normali oscillazioni di mercato
Alterazione rilevante dell'equilibrio originario	Il contratto diventa significativamente sbilanciato
La parte non ha assunto volontariamente il rischio	Chi chiede la rinegoziazione non si era accollato quel rischio

La rinegoziazione avviene **secondo buona fede**. Gli oneri sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico (imprevisti, accantonamenti) e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

9.2 Limiti della rinegoziazione

L'Art. 9, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 fissa il perimetro della rinegoziazione:

- Si limita al **ripristino dell'originario equilibrio del contratto**, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.
- **Non altera la sostanza economica** del contratto.

La rinegoziazione non è uno strumento per modificare il contratto, ma per riequilibrarlo.

9.3 Prestazione inutile o inutilizzabile

L'Art. 9, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 prevede che se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, **inutile o inutilizzabile** per uno dei contraenti, questi ha diritto a una **riduzione proporzionale del corrispettivo**, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

9.4 Clausole di rinegoziazione

L'Art. 9, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 incoraggia le stazioni appaltanti a inserire nel contratto **clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specialmente quando il contratto è particolarmente esposto al rischio di sopravvenienze per:

- la sua **durata**;
- il **contesto economico** di riferimento;
- **altre circostanze**.

ATTENZIONE - Domanda ricorrente: "In cosa consiste la rinegoziazione delle condizioni contrattuali?" La risposta è: nel **ripristino dell'originario equilibrio del contratto** quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, **senza alterarne la sostanza economica** (Art. 9, co. 2 del D.Lgs. 36/2023). La trappola sta nel pensare che la rinegoziazione possa cambiare la natura del contratto: non può, serve solo a riequilibrarlo.

ATTENZIONE - Altra domanda frequente: "La parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione?" Sì, ma solo in caso di circostanze **straordinarie e imprevedibili** e purché **non abbia volontariamente assunto il relativo rischio** (Art. 9, co. 1 del D.Lgs. 36/2023).

ESEMPIO PRATICO: Un Comune stipula un contratto triennale per la fornitura di gasolio per il riscaldamento delle scuole. Dopo un anno, una crisi geopolitica improvvisa fa raddoppiare il prezzo del gasolio. Il fornitore può chiedere la rinegoziazione ai sensi dell'Art. 9, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, perché si tratta di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea. La rinegoziazione si limiterà a ripristinare l'equilibrio originario, senza trasformare un contratto di fornitura in uno più vantaggioso per il fornitore.

10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (Art. 10)

10.1 Solo cause di esclusione previste dal Codice

L'Art. 10, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce il principio generale:

I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione **espressamente definite dal codice**.

10.2 Tassatività e nullità delle clausole aggiuntive

L'Art. 10, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 rafforza il principio con una regola drastica:

- Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono **tassative**.

- Esse **integrano di diritto** i bandi e le lettere di invito (si applicano anche se non espressamente richiamate).
- Le clausole che prevedono **cause ulteriori di esclusione** sono **nulle** e si considerano **non apposte**.

Questo significa che una stazione appaltante non può inventare nuove cause di esclusione. Se lo fa, quelle clausole sono automaticamente prive di effetto.

10.3 Requisiti speciali e massima partecipazione

L'Art. 10, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 bilancia la tassatività con la possibilità di introdurre **requisiti speciali**:

- Le stazioni appaltanti possono stabilire requisiti di carattere **economico-finanziario e tecnico-professionale**.
- Questi requisiti devono essere **attinenti e proporzionati** all'oggetto del contratto.
- Si deve tener presente l'interesse pubblico al **più ampio numero di potenziali concorrenti**.
- Si deve favorire l'**accesso al mercato** e la **possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese**, purché compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala.

ATTENZIONE - Domanda molto frequente: "Le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice sono...?" La risposta è: **nulle e si considerano non apposte** (Art. 10, co. 2 del D.Lgs. 36/2023). Questa è una delle risposte più ricorrenti nei quiz. Non confondere con "annullabili" o "inefficaci": il termine esatto usato dal legislatore è **nulle**.

ESEMPIO PRATICO: Una stazione appaltante inserisce nel bando di gara la clausola: "Sono esclusi gli operatori che non abbiano sede legale nella provincia di Roma." Questa clausola non corrisponde a nessuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, è **nulla e si considera non apposta** ai sensi dell'Art. 10, co. 2. L'operatore con sede a Milano potrà partecipare alla gara come se quella clausola non esistesse.

11. Riepilogo: la gerarchia dei principi

L'art. 4 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che tutte le disposizioni del Codice si interpretano alla luce degli artt. 1, 2 e 3. Questo crea una **gerarchia funzionale** tra i principi:

